CONSTITUCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE LOS CÍRCULOS

Versión: V.40
Naturaleza: texto fundacional supremo de la Confederación de los Círculos

Art. 0 — Finalidad

0.1. La Confederación de los Círculos nace de la conciencia de que la acumulación ilimitada, la propiedad exclusiva de los recursos vitales y el crecimiento indefinido en un planeta finito han contribuido a crisis ecológicas, sociales y existenciales que ya no son sostenibles. La Confederación persigue la supervivencia, la dignidad y la posibilidad de florecimiento de toda forma de vida mediante un cambio radical del modelo de organización común.

0.2. La Confederación no es un Estado-nación y no se funda en fronteras políticas ni en identidades étnico-culturales tradicionales. Tiene vocación global y planetaria y está abierta a toda la humanidad, sin distinción de origen o procedencia geográfica. Promueve la cooperación entre comunidades y la recomposición de la relación entre los seres humanos y la biosfera.

0.3. La Confederación se funda en la suficiencia, la custodia común de los recursos, la contribución comunitaria, el acceso según las necesidades reales, la tecnología abierta y la justicia restaurativa.

0.4. En caso de duda interpretativa o de conflicto entre una disposición de la Constitución y sus finalidades, prevalecen las finalidades del presente artículo, salvo contradicción con el Núcleo Inviolable previsto en el artículo 37.4.

TÍTULO I — PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art. 1 — Personalidad jurídica y derechos inviolables

1.1. Todo ser humano es sujeto de derecho desde el momento de su nacimiento. Todo ser sintiente es titular de protección.

1.2. Todo ser humano que adquiere la condición de miembro confederado tiene derecho a:

a) una vivienda de uso individual o familiar, inviolable dentro de los límites establecidos por la Constitución;

b) el sustento material, que comprende alimentos, agua potable y energía básica;

c) atención sanitaria, educación y conectividad;

d) un Nodo-IA personal.

1.3. Los derechos del apartado 1.2 se garantizan incondicionalmente a cada miembro, salvo lo previsto en los artículos 1.3-bis, 4.8 y 7.3-bis. A quien no es miembro se le aplica el artículo 4.9. A cualquier persona que se encuentre en el territorio custodiado por un Círculo se le garantizan en todo caso el agua potable, la atención de urgencia vital y la protección de los menores.

1.3-bis. Para las infracciones de Grado 5 o 6 que lesionan gravemente la integridad física o sexual, el Código de Justicia Restaurativa puede prever, en caso de reincidencia comprobada mediante resolución firme del Tribunal de Garantía, la pérdida de la condición de miembro y la aplicación de la Contención de Alta Seguridad o del Alejamiento Definitivo de los Círculos afectados. La Contención no tiene una duración predeterminada, pero no es perpetua: dura mientras persiste un peligro concreto y actual, comprobado mediante reexamen periódico. El Alejamiento Definitivo no priva a la persona de las garantías vitales del artículo 30.4 ni de la posibilidad de vivir en otro Círculo dispuesto a acogerla o mediante un Pacto de Convivencia Autónoma. Se encuentran entre los hechos relevantes, en particular, la violencia sexual, los abusos sexuales a personas menores de edad, el homicidio doloso y la tortura. Siguen prohibidas en todo

caso la pena de muerte, la tortura y todo trato inhumano o degradante. Los presupuestos, las garantías y los procedimientos se regulan exclusivamente en el Código de Justicia Restaurativa, respetando las garantías mínimas inderogables previstas por la Constitución. Para los hechos de Grado 4 contra las garantías comunes o los bienes comunes, el Código de Justicia Restaurativa puede prever, en caso de reincidencia comprobada mediante decisión firme, solo la pérdida de la condición de miembro y el Alejamiento Definitivo de los Círculos interesados. Los casos y las medidas previstos en el presente apartado no pueden ampliarse.

Art. 2 — Fundamento material y corresponsabilidad

2.1. El trabajo no es una mercancía: es una contribución a la vida común.

2.2. Los derechos previstos en el artículo 1 se garantizan a cada persona según el artículo 1.3: no dependen de las horas realizadas ni de las CdR, y el rechazo de la CBO solo los afecta en el caso del artículo 7.3-bis. Su garantía material depende de la contribución colectiva, organizada en las siguientes instituciones reguladas en el Título III:

a) la Contribución Básica Obligatoria (CBO), como cuota del trabajo socialmente necesario;

b) la Contribución de Reconocimiento (CdR), como reconocimiento del valor generado.

2.3. La Confederación se funda en la interdependencia material: la producción se organiza colectivamente según las capacidades disponibles y el disfrute se garantiza en relación con las necesidades reales. Si una comunidad interrumpe la producción, la disponibilidad material de bienes o servicios puede reducirse para todos; los derechos inviolables siguen jurídicamente intactos y las garantías vitales deben preservarse. La CBO no es el precio de cada bien o servicio: nadie los obtiene a cambio de las horas realizadas y el disfrute sigue siendo proporcional a las necesidades reales. La CBO es la contribución mínima que toda persona adulta apta debe a la Comunidad como condición de pertenencia, y es expresión de la corresponsabilidad colectiva. El rechazo persistente e injustificado de la CBO solo puede conllevar el cese de la condición de miembro en el caso y con las garantías del artículo 7.3-bis. La enfermedad, la discapacidad, la edad, el embarazo, la objeción de conciencia y los demás impedimentos, exenciones y justificaciones reconocidos por la Constitución y por los Códigos nunca constituyen rechazo.

Art. 3 — Régimen de los bienes

3.1. Son Bienes Comunes inalienables y no comerciables, confiados a la custodia de los Círculos: la tierra, el agua, el aire, las fuentes de energía, los medios de producción industrial, las infraestructuras de red, el conocimiento, el código genético natural, los Nodos-IA de Comunidad y de Círculo, los Almacenes y cualquier otro bien calificado como común por la Constitución o por los Códigos Federativos.

3.2. Sobre los Bienes Comunes se reconoce el derecho de uso personal, familiar o comunitario. Todo acto de compraventa, arrendamiento o hipoteca de un Bien Común es nulo.

3.3. Son Bienes de Uso Personal la vivienda principal, mientras dure su propiedad de uso conforme al artículo 10.2, los efectos personales y las herramientas de trabajo individual garantizadas a cada persona. Su régimen sigue el artículo 10.

3.4. Son Bienes de Consumo los gestionados a través de los Almacenes Comunes y abastecidos por la logística federada, con el apoyo de las IA de Comunidad y de Círculo, en función de las necesidades reales. La retirada se realiza sin mediación monetaria, según la necesidad, la disponibilidad y la capacidad de carga, con el apoyo consultivo de la IA de Comunidad previsto en el artículo 10.5.

3.5. El dinero queda abolido. La CdR, denominada también por costumbre Crédito de Gratitud, es un instrumento personal de reconocimiento y permite un acceso limitado a bienes y servicios no esenciales. No es moneda, no es acumulable, transferible ni heredable de forma ilimitada y no puede utilizarse para adquirir o condicionar los derechos del artículo 1.2. El régimen de la CdR figura en el Título III, artículo 8.

3.5-bis. Mientras existan sujetos externos a la Confederación, y solo en las relaciones con ellos, los Círculos

pueden poseer y emplear medios de pago externos exclusivamente a través de Cajas comunes, conforme al Código de las Relaciones Externas y al Código de la Transición. Dichos medios no circulan entre los miembros, no dan acceso a los Almacenes Comunes y no pueden acumularse más allá de lo necesario para las finalidades acordadas.

3.5-ter. Durante el mismo periodo, los ingresos y los patrimonios que una persona posee fuera de la Confederación siguen a su disposición, en las condiciones del Código de las Relaciones Externas. No otorgan ninguna ventaja en el acceso a los Bienes Comunes, a los Almacenes, a la CdR o a las decisiones y no pueden emplearse entre los miembros para adquirir bienes, trabajo o consenso. Quien los percibe contribuye en medida proporcional a los gastos externos comunes. Cuando la Confederación comprende a toda la humanidad, dejan de existir los ingresos externos y los medios de pago, y las Cajas comunes se cierran.

3.6. Al fallecer la persona, los efectos personales, la ropa y las herramientas de trabajo individuales se destinan prioritariamente al Círculo 0 de pertenencia, tal como lo define el artículo 5.1, letra a), o a las personas que la propia persona haya indicado antes de su fallecimiento, dentro de los límites establecidos por el Código de la Contribución y de los Almacenes.

3.7. La vivienda de uso individual prevista en el artículo 1.2, letra a), no es heredable. Vuelve a la disposición del Almacén y de la planificación de la vivienda del Círculo 1 para ser asignada según las necesidades reales, salvaguardando la continuidad de la vivienda de los convivientes que pertenecen al mismo Círculo 0.

3.8. Las herramientas de trabajo y los bienes materiales de alta especialización que no se reutilicen dentro del Círculo 0 se aportan al Almacén Común del Círculo 1 para su redistribución según las necesidades.

3.9. Las memorias digitales y las obras artísticas o intelectuales de la persona fallecida, separadas del Nodo-IA personal que debe restablecerse conforme al artículo 21.5, se custodian en el Archivo Abierto de la Comunidad. Pasan al dominio público salvo disposición expresa en sentido contrario tomada en vida y sin perjuicio de los derechos de terceros.

3.10. Cada generación tiene el deber inderogable de custodiar los recursos naturales, la biodiversidad y la estabilidad ecológica en beneficio de las generaciones futuras. Se prohíbe toda actividad que comprometa la habitabilidad del planeta.

TÍTULO II — ARQUITECTURA INSTITUCIONAL

Art. 4 — Sistema de los Círculos federados

4.1. La organización de la Confederación es federada, acéfala y fundada en la subsidiariedad horizontal. La unidad soberana es la Comunidad de Base.

4.2. Ningún Círculo ejerce poder jerárquico sobre un Círculo inferior. Los Círculos superiores tienen exclusivamente las competencias atribuidas por la Constitución, entre ellas la coordinación, la interoperabilidad, la garantía, la instrucción y la gestión de funciones supralocales. No disponen de un poder general de mando sobre la Comunidad de Base.

4.3. La autoridad es funcional y temporal. Los cargos de coordinación se atribuyen por sorteo entre voluntarios aptos, tienen una duración limitada y no son renovables de forma consecutiva.

4.4. Se prohíbe el ejercicio profesional y permanente de la política. En particular:

a) nadie puede ejercer funciones de coordinación, portavoz, facilitación de asambleas, garantía o representación externa durante más de noventa días consecutivos o más de ciento ochenta días en total en un periodo de trescientos sesenta y cinco días;

b) no se permite la reasignación inmediata de la misma función o de una función análoga en el mismo

Círculo. Entre dos mandatos deben transcurrir al menos doce meses de actividad exclusiva en CBO ordinaria;

c) se prohíben los partidos, las corrientes estables, las listas permanentes y las estructuras que acumulen de forma continuada delegaciones, recursos o consenso;

d) se prohíbe la candidatura personal. Los cargos se atribuyen por sorteo entre voluntarios aptos que hayan cumplido la CBO y la formación específica. Cada voluntario puede rechazar el cargo;

e) el cargo no da derecho a CdR, privilegios ni acceso preferente a los Bienes Comunes; el tiempo necesario para su ejercicio se computa en la CBO;

f) la violación del presente artículo constituye una infracción de Grado 4 por usurpación del poder común.

4.4-bis. Las funciones técnicas de los Consejos previstos en el artículo 6.5 no son funciones de coordinación en el sentido del apartado 4.4, letras a) y b), y siguen la duración y la rotación establecidas en el artículo 6.5. Siguen siendo aplicables las letras c), d), e) y f) del apartado 4.4.

4.5. Una comunidad externa que suscriba las reglas fundamentales de la Confederación, es decir, los Títulos I, IV, V y VII, los artículos 19.1, 21, 30.1, 30.2 y 36.1 y el Núcleo Inviolable del artículo 37.4, puede solicitar su adhesión a la Confederación de una de las dos maneras siguientes: como Comunidad asociada, que conserva su propio ordenamiento interno, o adoptando también los Códigos Federativos. Las demás reglas de la Constitución y de los Códigos que regulan la gestión interna, como la CBO, la CdR, los Almacenes, los órganos y las asambleas internos y la justicia para los conflictos internos, son instrumentos a disposición de las Comunidades: la Comunidad asociada no está obligada a adoptarlos si respeta las reglas fundamentales y garantiza en la frontera con los Círculos superiores la equivalencia regulada por el Código de las Relaciones Externas. Para la Comunidad asociada, los órganos de la Comunidad de Base nombrados por las reglas fundamentales pueden sustituirse por órganos de su ordenamiento interno que ejerzan sus funciones con las mismas garantías; en su defecto, la función la ejerce el órgano correspondiente del Círculo Intermedio o un órgano compartido, según el Código de las Relaciones Externas. La equivalencia comprende en todo caso los derechos de cada persona, con el recurso a los órganos comunes de garantía, el inventario y el Saldo en el formato común, una cuota de trabajo para las funciones comunes contada para toda la Comunidad, personas en las listas de sorteo de los órganos comunes, el voto individual y secreto de cada miembro en las Asambleas Generales, los estándares comunes de los bienes intercambiados y el tránsito y la hospitalidad de los miembros de las demás Comunidades. La Comunidad asociada puede acoger de forma estable, según su propio ordenamiento interno, a personas que viven en ella sin adherirse: están a su cargo, sin retiradas de los Almacenes Comunes ni de los instrumentos comunes de la Confederación, salvo las garantías de los artículos 1.3 y 15.2, no votan en las Asambleas Generales, no entran en las listas de sorteo de los órganos comunes, conservan las garantías del artículo 1.3 y se cuentan en la cuota de trabajo para las funciones comunes; no se les aplican el límite del artículo 4.9, letra b), ni el artículo 4.9-ter, en las condiciones establecidas por el Código de las Relaciones Externas. La Comunidad asociada puede adoptar en cualquier momento instrumentos concretos de los Códigos y, cuando utiliza un instrumento común, sigue sus reglas. El Círculo Intermedio de referencia verifica únicamente los protocolos de interoperabilidad tecnológica y logística y, para la Comunidad asociada, la equivalencia en la frontera y el respeto de las reglas fundamentales. La verificación no puede introducir valoraciones políticas o ideológicas que vayan más allá de los requisitos constitucionales ni puede exigir cambios en la vida interna de la comunidad distintos de los necesarios para respetar las reglas fundamentales, que se acuerdan en un Plan de enlace con plazos definidos.

4.6. Cada Círculo 1 conserva el derecho a retirarse de la Confederación mediante una deliberación aprobada por la mayoría de tres cuartos de las personas con derecho a voto. La presente disposición constituye un régimen especial respecto al artículo 35.1.

4.7. El retiro conlleva:

a) la resolución de la integración en la Red federada y en los Almacenes Comunes según modalidades técnicas acordadas;

b) la restitución o la compensación acordada de los bienes de infraestructura y energéticos que pertenecen a

los Círculos 2 o 3 y están situados en el territorio de la comunidad que se retira;

c) el mantenimiento de las garantías de tránsito y de los derechos previstos en el artículo 1.2 para las personas residentes en la comunidad que se retira que decidan mantener la condición de miembros confederados.

4.8. Toda persona puede declarar en cualquier momento que ya no pertenece a la Confederación. La declaración determina el cese de la condición de miembro y de los derechos políticos, del acceso ordinario a los Almacenes Comunes, a la CdR, a los Nodos-IA de Comunidad, a los servicios confederados y a las prestaciones reservadas a los miembros, sin perjuicio del régimen de los artículos 4.9 y 4.9-bis. La persona conserva los Bienes de Uso Personal legítimamente poseídos y puede solicitar en cualquier momento su readmisión. La readmisión no puede denegarse, salvo que concurran los presupuestos del artículo 1.3-bis.

4.9. La persona no confederada tiene derecho:

a) al tránsito por el territorio custodiado por un Círculo durante un máximo de setenta y dos horas, con garantía de agua potable y de atención de urgencia vital, sin acceso ordinario al Almacén;

b) a la hospitalidad temporal conforme al artículo 12, durante un máximo improrrogable de catorce días, con CBO en movilidad cuando sea compatible con la situación de la persona, salvo lo previsto en el artículo 4.5 para las Comunidades asociadas;

c) a la residencia estable mediante un Pacto de Convivencia Autónoma con el Círculo 1 en cuyo territorio reside o con otro Círculo 1 disponible. El Pacto es un derecho: no puede negarse a quien acepta sus condiciones. Si la capacidad de carga del territorio, documentada, no lo permite, el Círculo 2 determina sin demora otro lugar de asentamiento.

4.9-bis. Mediante el Pacto de Convivencia Autónoma se confían a la persona o a su núcleo, en custodia de uso, una porción de tierra y, cuando esté disponible, una vivienda suficientes para la autosuficiencia, dentro de los límites de la capacidad de carga. La porción sigue siendo un Bien Común inalienable conforme al artículo 3 y vuelve a la custodia del Círculo al terminar el uso. El Pacto establece el respeto de las restricciones ecológicas, del estatuto de los animales y del desarme previsto en el artículo 16, el acceso al agua y a la atención de urgencia, la ausencia de retiradas ordinarias de los Almacenes y las modalidades del eventual intercambio de excedentes reales, sin ganancia. A la persona que ha dejado de ser miembro conforme al artículo 7.3-bis, mientras no sea readmitida, se le confía la porción con el acceso al agua necesaria, sin vivienda, aunque haya alguna disponible, y sin herramientas ni otros bienes de la Comunidad; la persona puede construir en ella un refugio con sus propios medios. Quedan intactos los derechos de los menores previstos en el artículo 26, incluido el acceso a la atención sanitaria y al aprendizaje.

4.9-ter. Salvo lo previsto en el artículo 4.5 para las Comunidades asociadas y en el artículo 26.5 para los menores, a quien reside de forma estable sin Pacto y sin contribución se le ofrece el Pacto de Convivencia Autónoma. Solo si la oferta se rechaza de forma persistente, el Tribunal de Garantía puede disponer un procedimiento no violento de alejamiento del núcleo habitado común, con asignación de oficio de una porción conforme al apartado 4.9-bis. La persona no confederada no puede invocar el artículo 1.2 para obtener un acceso continuado a los Almacenes.

Art. 5 — Arquitectura federativa

5.1. La Confederación se articula en Círculos concéntricos y subsidiarios:

a) **Círculo 0 — Núcleo de Cuidado.** Es la unidad originaria de cuidado de cada persona y está compuesta por entre una y quince personas, en forma individual, familiar, electiva o de cohabitación. Ejerce funciones cotidianas de cuidado mutuo y de hospitalidad primaria. Tiene derecho a una cuenta de Almacén y a un Nodo-IA personal para cada integrante. Cada integrante ejerce individualmente el voto previsto en el artículo 36.1, sin delegación. El Círculo 0 designa un portavoz por rotación solo para la coordinación práctica y la comunicación, sin delegación de voto ni poderes de representación. El Círculo 0 es inviolable: nadie puede entrar en él, registrar sus dinámicas, disolverlo o condicionar su composición, salvo intervenciones

estrictamente necesarias para la protección de derechos inviolables según el Título VIII y, solo por parte del Cuerpo de Tutela Cívica, intervenciones estrictamente necesarias para hacer cesar un maltrato en curso que pone en peligro la vida de un animal o le causa graves sufrimientos, conforme a los artículos 1.1 y 13, con la convalidación del Tribunal de Garantía prevista en el Código de la Seguridad. Cada persona pertenece a un solo Círculo 0. Las deliberaciones de la Comunidad de Base evalúan su impacto en el Círculo 0. La parte de una deliberación que lesione su inviolabilidad es nula;

b) **Círculo 1 — Comunidad de Base.** Es la unidad soberana y gestiona la CBO, el Almacén, los ciclos locales, la justicia de Grado 1 y 2, la salud y la educación básicas. Dispone de una IA de Comunidad exclusivamente consultiva. Tiene una dimensión que permite la deliberación directa de todos sus miembros: por norma, no menos de treinta ni más de quinientas personas. Por encima de ese umbral, la Comunidad evalúa, mediante un Dossier conforme al artículo 33, su articulación en varias Comunidades;

c) **Círculo 2 — Círculo Intermedio.** Reúne Comunidades de Base contiguas, por norma al menos tres, y constituye su Cuenca. Coordina la logística supracomunitaria, el ferrocarril local, la compensación energética, el hospital de distrito, el tratamiento de los residuos complejos, la mediación entre Comunidades y el Tribunal de Garantía previsto en el artículo 31.3, letra c). Sus funciones no son jerárquicas;

d) **Círculo 3 — Círculo Extendido o Biorregión.** Coordina las líneas troncales ferroviarias continentales, la compensación energética a gran escala y los centros de alta especialización, como servicios federados sin poder general de mando;

e) **Círculo 4 — Círculo Global.** Comprende a toda la humanidad y constituye un protocolo de interoperabilidad, traducción y estándares abiertos entre las infraestructuras y las IA de los Círculos Extendidos. No es un gobierno, un ejecutivo ni una autoridad central y no dispone de una IA central ni de poderes autónomos de mando.

5.2. Toda persona tiene derecho a dejar una Comunidad de Base sin perder los Bienes de Uso Personal legítimamente poseídos. Tiene además derecho a treinta días de CBO puente y a una dotación de Casa Puente para su reubicación, según el Código de la Contribución y de los Almacenes.

Art. 6 — Círculos de Competencia

6.1. Los Círculos de Competencia son redes funcionales federadas, horizontales y no jerárquicas, distintas de los Círculos territoriales. No ejercen poderes de mando y realizan instrucciones técnicas y científicas según el protocolo del artículo 33.

6.2. Se reconocen los siguientes Círculos de Competencia originarios:

a) Agroecología y Suelo;

b) Hidrología y Ciclo del Agua;

c) Biodiversidad y Semillas;

d) Energía y Sistemas Energéticos;

e) Hábitat y Construcción;

f) Herramientas y Manufactura;

g) Medicina y Salud;

h) Cuidado e Interdependencia;

i) Infancia y Educación;

j) Cuidado Animal;

k) Código e Inteligencia Artificial;

l) Aprendizaje y Transmisión de los Saberes;

m) Mediación y Justicia Restaurativa;

n) Logística y Almacenes;

o) Calidad y Validación;

p) Seguridad de las Personas y de las Infraestructuras.

Pueden crearse otros Círculos de Competencia sobre la base de un Dossier conforme al artículo 33.

6.3. El acceso a los Círculos de Competencia es libre y se basa en la demostración de competencias prácticas y en un portafolio verificable de obras realizadas, con independencia de la posesión de títulos académicos. Cada miembro dedica al menos el veinte por ciento de su CBO a la transmisión de competencias a aprendices y a Comunidades.

6.4. Un Círculo de Competencia no puede rechazar a una persona por la sola falta de un título académico. Tras tres denegaciones de acceso a un itinerario de competencia, se abre una revisión obligatoria confiada a dos Comunidades ajenas sorteadas, según el Código del Aprendizaje.

6.5. En cada Círculo 1, los Círculos de Competencia actúan a través de Consejos técnicos regulados por los Códigos. Cuando la Comunidad no dispone de personas aptas en número suficiente, varios Consejos pueden agruparse o constituirse de forma compartida en el Círculo 2. Sus integrantes se sortean entre las personas aptas y disponibles, permanecen en el cargo un año con renovación escalonada y no pueden volver a ser sorteados en el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato. Cada persona sorteada puede rechazar el cargo. La Asamblea puede revocar a los integrantes en cualquier momento. En las Comunidades con menos de ciento cincuenta personas con derecho a voto, los Consejos se reúnen en no más de tres Consejos de área, según el Código de la Deliberación. El tiempo dedicado a la administración no supera una décima parte de la CBO total de la Comunidad.

6.6. Los Consejos no ejercen poderes de mando. Adoptan actos técnicos en ejecución de decisiones, especificaciones y fichas ya aprobadas, formulan propuestas y dictámenes y, solo en los casos previstos por los Códigos para proteger la salud, la seguridad, la soberanía de los datos y los límites ecológicos, emiten dictámenes vinculantes negativos. Son límites ecológicos la capacidad de carga de los ecosistemas y la prohibición de daño irreversible previstas en los artículos 14.2 y 14.6, medidos con los indicadores y los umbrales del Código Agroecológico y Alimentario, del Código del Hábitat y del Territorio y del Código de la Biodiversidad. El dictamen vinculante negativo impide la adopción de la decisión hasta que se elimine su causa, es motivado y puede recurrirse ante los órganos de garantía; no atribuye al Consejo el poder de decidir en lugar de la Asamblea.

TÍTULO III — SISTEMA ECONÓMICO, INTERCAMBIO Y CONTRIBUCIÓN

Art. 7 — Contribución Básica Obligatoria

7.1. Toda persona adulta apta contribuye, según su capacidad e inclinación, a satisfacer las necesidades colectivas a través de la CBO. Las necesidades totales las determinan los Círculos en relación con las necesidades reales. La CBO no es el precio de los bienes y servicios que garantizan los derechos inviolables; contribuye a hacer posible su garantía material y es la contribución debida como condición de pertenencia, conforme al artículo 2.3. El rechazo de la CBO afecta a la condición de miembro solo en el caso y con las garantías del apartado 7.3-bis.

7.2. Toda persona adulta dedica un tiempo limitado y por rotación a tareas esenciales determinadas por la Comunidad del Círculo 1. La CBO comprende, a título de ejemplo:

a) la producción alimentaria básica;

b) la gestión de los ciclos del agua, de la energía y de los residuos;

c) el mantenimiento del núcleo habitado, de las infraestructuras y de las herramientas;

d) la logística de los Almacenes Comunes;

e) el cuidado básico de menores y de personas mayores no autónomas;

f) el cuidado de los santuarios animales y la reparación ambiental;

g) la facilitación del aprendizaje y de la salud comunitaria;

h) el mantenimiento de la Red y de las IA federadas locales;

i) las funciones atribuidas por sorteo de coordinación, facilitación, garantía, tutela cívica y consejo técnico, así como la documentación que los Códigos hacen obligatoria.

Quedan excluidas de la CBO las actividades culturales, artísticas, espirituales, lúdicas, afectivas, de investigación libre y de contemplación.

7.3. El rechazo sistemático e injustificado de la CBO por parte de una persona adulta apta lo aborda progresivamente la Asamblea de Aclaración del Círculo 1. Antes de cualquier medida se evalúan la redistribución de las tareas y la mediación, y se informa a la persona de su derecho al Pacto de Convivencia Autónoma previsto en el artículo 4.9, letra c). Si estas no dan resultado, pueden suspenderse la CdR y el acceso a los recursos no esenciales, sin perjuicio de los derechos del artículo 1.2. La persistencia del rechazo durante más de sesenta días, en ausencia de objeción de conciencia válida, de impedimento reconocido o de otra justificación prevista por el Código de Justicia Restaurativa, constituye una infracción de Grado 3 conforme al artículo 30.2.

7.3-bis. En aplicación del artículo 2.3, si, concluido el Plan de Transformación dispuesto por la infracción de Grado 3 prevista en el apartado 7.3, incluida su eventual renovación, la persona adulta apta sigue rechazando la CBO sin justificación, el Tribunal de Garantía puede declarar, con las garantías del artículo 31.5 y de los Códigos, el cese de su condición de miembro. Nunca constituyen rechazo injustificado la objeción de conciencia del artículo 7.4, la enfermedad, la discapacidad, la edad, el embarazo y los demás impedimentos, exenciones y justificaciones reconocidos por los Códigos. El cese es la excepción prevista para este caso por el artículo 1.3 y produce los efectos del artículo 4.8; no es la pérdida de la condición de miembro del artículo 1.3-bis y no conlleva ninguna de las medidas del artículo 30.3. A la persona se le asigna en custodia de uso, con el Pacto de Convivencia Autónoma en la forma prevista para este caso por el artículo 4.9-bis, una porción de tierra de la cuota reservada al Pacto, con el acceso al agua necesaria, sin vivienda y sin herramientas ni otros bienes de la Comunidad; la persona conserva los Bienes de Uso Personal, el agua potable, la atención de urgencia vital y la protección de los menores garantizados a cualquier persona por la última frase del artículo 1.3, y los demás derechos del artículo 4.9 dentro de los límites del artículo 4.9-bis. Puede solicitar en cualquier momento la readmisión, retomando la CBO: la readmisión no puede denegarse por el rechazo pasado. Los hijos menores conservan la condición de miembro y todos sus derechos; el Tribunal de Garantía decide en su interés dónde y con quién viven, según el Código del Cuidado. Los presupuestos y el procedimiento se regulan en el Código de Justicia Restaurativa y no pueden extenderse a otros casos, conforme al artículo 37.4, letra a).

7.4. Se garantiza la objeción de conciencia individual respecto a las tareas de la CBO o del CTC incompatibles con las convicciones éticas o espirituales de la persona. En tal caso se asigna una actividad equivalente.

7.5. Quien completa su turno de CBO en menos tiempo gracias a una mayor eficiencia personal adquiere el tiempo liberado, salvo contribuciones voluntarias adicionales. Las necesidades totales de CBO de la Comunidad siguen determinándose según el artículo 7.1.

Art. 8 — Contribución de Reconocimiento

8.1. Las actividades que van más allá de la CBO y producen bienes para el Almacén Común o servicios para la Comunidad dan derecho a la CdR. En el ámbito de la CBO, solo dan derecho a la CdR los incrementos reconocidos por las tareas desagradables, penosas o nocturnas, según el Código de la Contribución y de los Almacenes.

8.2. La CdR es un instrumento de reconocimiento, no una moneda de acumulación. No es intercambiable por derechos fundamentales ni atribuye propiedad sobre los Bienes Comunes. La calcula el Círculo teniendo en cuenta el tiempo, la penosidad y la utilidad social validada; reconoce la contribución prestada y no la posesión de títulos, competencias o cargos. El cálculo se realiza con el apoyo consultivo del Nodo-IA de Comunidad y con validación comunitaria conforme al artículo 9.1. La CdR está sujeta a un decrecimiento programado y a un tope máximo personal; no es heredable ni transferible. Solo puede utilizarse para bienes y servicios no esenciales, incluida la hospitalidad ordinaria en las Casas Puente cuando lo prevea el Código de la Movilidad. No puede exigirse para acceder a las garantías vitales.

8.3. El régimen detallado de la CdR figura en el Código de la Contribución y de los Almacenes. El costo de reproducción de los bienes y servicios se mide por separado en Unidades de Coste de Reproducción (UCR), reguladas por el Código de la Deliberación: las UCR son unidades de cuenta y no atribuyen ningún crédito personal.

Art. 9 — Calidad y validación

9.1. Toda obra, bien o servicio se evalúa según los principios de Cuidado, Autonomía, Convivencialidad y Sentido, regulados por el Código de la Calidad.

9.2. En la validación participan quien disfruta del bien o servicio, quien posee la competencia pertinente conforme al artículo 6 y quien gestiona la logística del Almacén conforme al artículo 10.5. La validación queda registrada y se publica en la Red federada, sin perjuicio de los datos personales protegidos por el artículo 21.6.

9.3. Una validación negativa reiterada no conlleva sanciones personales. Puede determinar la suspensión de la retirada de recursos comunes destinada a la producción concreta y la apertura de un itinerario de acompañamiento con el Círculo de Competencia pertinente.

9.4. Toda persona puede impugnar una validación ante la Asamblea del Círculo 1. Se prohíbe la validación realizada exclusivamente por una IA.

Art. 10 — Propiedad de uso, Bienes Comunes y propiedad personal

10.1. Queda abolida la propiedad privada de los medios de producción, del suelo, del agua, de las semillas, de la energía, del conocimiento y de las infraestructuras. Dichos bienes son Bienes Comunes inalienables, que no pueden venderse, patentarse ni financiarizarse.

10.2. Se reconoce la propiedad de uso, entendida como derecho estable de utilización, cuidado y responsabilidad sobre un Bien Común, fundado en el uso efectivo y continuado. La vivienda, el taller, el campo y la herramienta colectiva pueden ser objeto de propiedad de uso, según el Código de la Contribución y de los Almacenes.

10.3. Se reconoce y protege la propiedad personal de los efectos personales, la ropa, las herramientas ligeras individuales, las creaciones artísticas y artesanales, los bienes afectivos y los objetos de uso exclusivamente individual. Es inviolable, no puede colectivizarse y no se computa en el Almacén.

10.4. La propiedad personal no puede transformarse en propiedad privada acumulativa ni utilizarse para emplear trabajo ajeno, generar renta o reconstituir medios de producción exclusivos.

10.5. Cada Comunidad y cada Círculo superior gestiona un Almacén Común que reúne la producción, las

herramientas y las existencias colectivas. El acceso es libre, dentro de los límites de las necesidades reales, de la disponibilidad y de la capacidad de carga, sin mediación monetaria. La gestión se confía al Consejo de Almacén sorteado, con el apoyo de una IA de Comunidad exclusivamente consultiva. Se aplican los siguientes principios:

a) la trazabilidad de las retiradas, respetando los datos personales;

b) la detección automatizada de necesidades anómalas y la posible solicitud consultiva de aclaración en la Asamblea;

c) la prioridad de los bienes perecederos y de las necesidades vitales;

d) la prohibición de la acumulación privada superior a siete días de las necesidades familiares, salvo necesidades motivadas.

La IA no puede denegar el acceso a los derechos vitales del artículo 1.2.

Art. 11 — Intercambio, logística y límite a la acumulación

11.1. El intercambio consiste en la compensación logística de excedentes reales entre Almacenes. Se prohíben la acumulación y la exportación con fines de lucro. Todo movimiento queda registrado en la Red federada respetando los datos personales y la seguridad.

11.2. Se garantiza la libre circulación. La Confederación coordina:

a) la red ferroviaria de hidrógeno y eléctrica del Círculo 3;

b) el cabotaje de carga a vela y las caravanas del Círculo 2;

c) las furgonetas eléctricas ligeras compartidas del Círculo 1, las bicicletas y la movilidad suave.

El transporte aéreo se admite exclusivamente para emergencias médicas o de protección civil. No se prohíbe un tipo de vehículo como tal; los límites dependen de la energía disponible y de la capacidad de carga, según el Código de la Movilidad.

11.3. La movilidad es un derecho y no una industria. El turismo de masas lo regula el Código de la Movilidad en función de la capacidad de carga y del impacto ecológico.

Art. 12 — Hospitalidad y movilidad

12.1. Cada Comunidad de Base destina entre el diez y el quince por ciento del núcleo habitado a las Casas Puente para la hospitalidad. Las Casas Puente son Bienes Comunes conforme al artículo 3.1 y pueden reservarse a través de la Red según la disponibilidad real. La CdR puede utilizarse para la hospitalidad ordinaria no esencial, pero no es condición para acceder a las garantías vitales. La rotación voluntaria en la gestión no constituye CBO adicional. El agotamiento de las Casas Puente no puede impedir la entrada: la Comunidad asegura un área de estancia equipada y el acceso al Almacén según las necesidades reales.

12.2. La hospitalidad ordinaria se regula del modo siguiente:

a) los huéspedes no superan ordinariamente el quince por ciento de los residentes, salvo en casos de cuidado, emergencia, reubicación o tránsito;

b) la hospitalidad entre miembros confederados tiene una duración ordinaria mínima de catorce días;

b-bis) la hospitalidad de las personas no confederadas conforme al artículo 4.9 no supera catorce días y no es prorrogable;

c) la CBO en movilidad puede solicitarse en la Comunidad de acogida solo si es compatible con la situación de la persona;

d) el ochenta por ciento de la movilidad anual se realiza, por norma, dentro del Círculo 3 de pertenencia, salvo las excepciones previstas por el Código de la Movilidad.

12.3. La duración mínima de catorce días no se aplica a los casos de cuidado, emergencia, reubicación conforme al artículo 5.2 o tránsito hacia otro Círculo.

TÍTULO IV — ECOSISTEMA Y ANIMALES

Art. 13 — Estatuto de los animales no humanos

13.1. Los animales no humanos son seres sintientes, libres y portadores de intereses propios; no son objetos, mercancías ni medios de producción. La Confederación los protege. Quedan abolidos los sistemas basados en el sufrimiento sistémico, el encierro intensivo, la mutilación, el sacrificio, la caza deportiva, la pesca industrial y el comercio de seres vivos.

13.2. Se prohíben la cría con fines de explotación, la propiedad comercial de animales y la manipulación reproductiva, genética o conductual con fines de uso humano.

13.3. Solo se permiten la convivencia y la colaboración no explotadoras, verificadas y autorizadas por el Círculo de Competencia Cuidado Animal de cada Comunidad, respetando de forma acumulativa las siguientes condiciones:

a) libertad de movimiento y vida social adecuada a la especie;

b) ausencia de dolor, miedo, coerción y privación en toda actividad y en toda recolección;

c) ausencia de manipulación reproductiva;

d) prioridad del bienestar animal sobre todo interés humano.

13.3-bis. **Colaboración.** Un animal puede ayudar a las personas en el trabajo ligero o en la asistencia solo en actividades compatibles con su especie y su carácter, dentro de los límites de carga, duración y edad establecidos por los Códigos y verificados por una competencia veterinaria. El animal que manifiesta rechazo, cansancio o malestar no se emplea. Todo animal que colabora tiene derecho al descanso, al retiro y al cuidado durante toda su vida. Ninguna función vital de la Comunidad puede depender de forma exclusiva del trabajo de animales.

13.3-ter. **Productos.** Solo se admite recolectar lo que el animal produce espontáneamente y excede sus propias necesidades, las de sus crías y las de su colonia, cuando la recolección no causa ningún daño. Se prohíben la matanza, la extracción que conlleve dolor, miedo, privación, separación de las crías o reducción de la duración de la vida, la reproducción inducida y la selección con fines de productividad. En caso de duda, la recolección no se permite. Los derechos del artículo 1.2 se garantizan sin depender de productos de origen animal.

13.4. Los animales rescatados de sistemas de explotación son acogidos en los Santuarios, reconocidos como Comunidades propias, con derecho a la vida y al cuidado y con garantía de no transferibilidad. Se prohíbe la caza. Solo se admite la extracción incruenta necesaria para la gestión ecológica, autorizada por el Círculo de Competencia Cuidado Animal.

13.4-bis. Los animales empleados en el trabajo o en la producción en el momento de la adhesión de una Comunidad permanecen con ella en convivencia o colaboración no explotadora, cuando se cumplen las condiciones, o son acogidos en los Santuarios. No pueden cederse a título oneroso, sacrificarse ni hacerse reproducir con fines de uso. La custodia de los polinizadores se realiza mediante hábitats, refugios y colmenas de custodia.

13.5. Para reducir el uso de materiales y alimentos de origen animal, la Confederación promueve la fabricación distribuida y de kilómetro cero, mediante impresión 3D de alimentos, bioimpresión no sintiente y hardware abierto. La carne, el cuero, la seda, el colágeno y cualquier otro material o alimento que requiera

matar o dañar a un animal no se producen. La leche, los huevos, la lana, la miel y los demás productos recolectados conforme al apartado 13.3-ter siguen siendo marginales y se complementan progresivamente con biomateriales y alternativas no animales compatibles con los límites ecológicos.

Art. 14 — Medio ambiente y Residuo Cero

14.1. Todo ciclo productivo se diseña de modo que permita, desde el origen, la reparación, la reutilización, el compostaje o el reciclaje. Se prohíbe la introducción de materiales no reciclables, salvo imposibilidad técnica temporal certificada y acompañada de un plan de sustitución.

14.2. Se aplican los principios de precaución y de no regresión ambiental. Se prohíbe toda actividad que cause un daño irreversible a los ecosistemas, a la biodiversidad, al suelo, al agua o al aire. Quien propone la actividad documenta su compatibilidad ambiental.

14.3. La naturaleza es un sistema de relaciones y un límite inviolable, no un recurso apropiable. El suelo vivo, las aguas, los bosques, la atmósfera, los santuarios ecológicos y los santuarios animales son Bienes Comunes intergeneracionales, que no pueden apropiarse ni patentarse.

14.4. Cada Comunidad contribuye al saneamiento, a la regeneración y a la reparación de los daños industriales y extractivos anteriores, según los procedimientos aplicables y el principio de responsabilidad colectiva por los daños históricos.

14.5. El principio Residuo Cero constituye una obligación. Se prohíben el vertedero y la incineración. Todo desecho se destina a la recuperación, la reutilización, la reparación, el compostaje u otro ciclo material compatible. La trazabilidad es pública y verificable a través del Almacén y del Nodo-IA de Comunidad.

14.6. La capacidad de carga de los ecosistemas prevalece sobre todo plan económico. Ningún Círculo puede autorizar una producción que supere los límites biofísicos detectados.

Art. 15 — Energía

15.1. El sistema energético es federado y descentralizado y da prioridad a la generación local a partir de fuentes renovables. La Comunidad asegura la producción primaria; el Círculo Intermedio se ocupa del almacenamiento, el equilibrio y la resiliencia; el Círculo Extendido coordina técnicamente las líneas troncales de compensación para el socorro mutuo y la nivelación temporal. La red, los sistemas de almacenamiento y las líneas troncales son Bienes Comunes que no pueden privatizarse.

15.2. El acceso a la energía mínima vital es un derecho inviolable. La energía, su corte, su racionamiento o su precio no pueden utilizarse como instrumentos de coerción, sanción o control. Ninguna persona o Comunidad puede ser privada de la energía esencial. El chantaje energético y el acaparamiento de capacidad constituyen una infracción de Grado 4.

15.3. El despacho cuenta con el apoyo de sistemas automatizados exclusivamente consultivos. La decisión corresponde a la asamblea técnica del Círculo competente, con un derecho inderogable de anulación manual local. Ningún sistema automatizado puede disponer de forma autónoma un corte coercitivo.

15.4. La transición energética se realiza reduciendo las necesidades y sustituyendo la generación fósil y nuclear por generación renovable local. Las instalaciones fósiles, de fisión y de fusión centralizada se desmantelan de forma controlada y se someten a saneamiento. No se autorizan nuevas instalaciones no renovables.

TÍTULO V — DESARME Y SEGURIDAD CÍVICA

Art. 16 — Desarme total

16.1. Se prohíben el diseño, la fabricación, la tenencia, el almacenamiento y la cesión de armas destinadas

principalmente a matar o herir gravemente a personas, así como la difusión de manuales, proyectos e instrucciones para dichas armas o para sistemas ofensivos. Los fabricadores digitales están dotados de un filtro de hardware de código abierto e inspeccionable, conforme al artículo 19, destinado a impedir exclusivamente la fabricación de los componentes prohibidos por el presente artículo. Para cualquier otra producción se aplica íntegramente el artículo 19. La manipulación del filtro constituye una infracción de Grado 4.

16.2. Las armas y los sistemas ofensivos preexistentes en el territorio de un Círculo adherido los toma a su cargo el Cuerpo de Tutela Cívica, que los desactiva y los convierte en materias primas para uso civil y en Bienes Comunes. No se admiten excepciones por defensa preventiva, orden público o seguridad nacional.

16.3. Se prohíben la investigación, el desarrollo y el entrenamiento con fines de guerra, de represión o de coerción armada, así como el doble uso de tecnologías civiles con fines ofensivos.

16.4. La defensa de la Confederación es exclusivamente civil, desarmada y no violenta y se basa en la interposición, la no colaboración, el sabotaje no destructivo de las infraestructuras de agresión y la solidaridad entre Círculos.

16.5. La conversión prevista en el apartado 2 es pública, queda registrada y la verifica la Asamblea del Círculo. La ocultación de armas o su falta de entrega constituyen infracciones de Grado 4.

Art. 17 — Cuerpo de Tutela Cívica por Rotación

17.1. No existen ni ejército ni policía profesional permanente. La protección de la Comunidad se confía al Cuerpo de Tutela Cívica, función cívica temporal, desarmada y no violenta.

17.2. El acceso al Cuerpo requiere formación en mediación no violenta, socorro y derecho federal. Sus integrantes se sortean entre voluntarios formados y declarados aptos por la Asamblea. El turno no supera noventa días, no es renovable de forma consecutiva y prevé la rotación de las funciones.

17.3. El Cuerpo comprende las siguientes funciones:

a) Socorro Técnico y Extinción de Incendios;

b) Protección Civil y Ambiental;

c) Tutela de los Bienes Comunes;

d) Mediación y Contención No Violenta;

e) Socorro Sanitario y Veterinario de Comunidad.

17.4. La dotación se limita a instrumentos de protección individual, neutralización no lesiva, socorro técnico y comunicación. Se prohíben las armas de fuego, las armas de guerra y los instrumentos de tortura o de coerción lesiva. Toda intervención se registra íntegramente, respetando los derechos de las personas implicadas.

17.5. Las intervenciones de contención se basan en la desescalada, la interposición y la inmovilización no lesiva. El uso de la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para la protección constituye una infracción de Grado 4.

17.6. El Cuerpo responde ante el Círculo que lo ha activado. Toda activación se somete a revisión en un plazo de veinticuatro horas y a convalidación por parte de dos Comunidades vecinas ajenas al hecho. Las grabaciones se publican en un plazo de cuarenta y ocho horas en forma inspeccionable, respetando la confidencialidad. La Asamblea puede revocar el mandato o disolver el Cuerpo en cualquier momento.

17.7. Quien ha realizado un turno en el Cuerpo no puede asumir cargos de coordinación en los doce meses siguientes al final del turno.

17.8. La composición, la formación, la dotación y los procedimientos del Cuerpo de Tutela Cívica se regulan

en el Código de la Seguridad, respetando el presente artículo y el artículo 18.

17.9. Toda persona puede defenderse a sí misma y defender a otras personas de una agresión en curso o inminente contra la integridad física o sexual, cuando el peligro es concreto e inmediato y no solo temido, aunque el Cuerpo de Tutela Cívica no esté presente. Con los mismos límites puede defender a un animal de un maltrato en curso que lo hiere o lo hace sufrir, conforme al artículo 13. La defensa es desarmada y sigue los principios del artículo 16.4: consiste en apartarse, en poner a salvo a las personas y a los animales, en interponerse y, cuando eso no basta, en el uso de la sola fuerza estrictamente necesaria y proporcionada para hacer cesar la agresión o el maltrato. Los objetos encontrados en el lugar pueden usarse para protegerse; para golpear, solo en caso de peligro para la vida, de lesiones graves o de violencia sexual. Quedan excluidos en todo caso las armas, el ataque, la venganza, el castigo, el uso de la fuerza una vez que el peligro ha cesado y el uso de la fuerza sobre las personas para proteger solo bienes. La defensa dentro de estos límites no constituye infracción. La entrada en un Círculo 0 sin el consentimiento de quienes viven en él solo se admite dentro de los límites del artículo 5.1, letra a). El Código de la Seguridad regula sus límites y la comunicación del hecho; el Código de Justicia Restaurativa regula la comprobación y el exceso, teniendo en cuenta el miedo y la turbación de quien se defiende.

Art. 18 — Videovigilancia y prohibición del control biométrico

18.1. La vigilancia no puede utilizarse como forma de gobierno, de control social o de gestión preventiva del territorio.

18.2. Se prohíben el reconocimiento facial o de voz, el reconocimiento de la forma de andar y toda forma de elaboración de perfiles biométricos, en tiempo real o posterior, en los espacios públicos, abiertos al público o de trabajo. Se prohíbe el análisis predictivo del comportamiento.

18.3. La videovigilancia de los espacios públicos se admite exclusivamente en forma ciega y reversible. Los flujos se cifran con clave fragmentada, no pueden leerse en claro y se sobrescriben automáticamente al cabo de setenta y dos horas.

18.4. El descifrado solo se admite después de un hecho grave que haya lesionado la integridad de las personas o los Bienes Comunes, a solicitud motivada de la Comunidad de Base y con la convalidación de dos Comunidades vecinas ajenas al hecho. Todo acceso queda registrado y es inspeccionable. Los datos no pertinentes se destruyen sin demora.

18.5. Se prohíben la vigilancia de audio, la captación de conversaciones en espacios públicos y la videovigilancia privada dirigida hacia espacios públicos o Bienes Comunes.

18.6. La violación del presente artículo constituye una infracción de Grado 4.

18.7. Como excepción a los apartados 18.1 y 18.3, una resolución firme del Tribunal de Garantía por una infracción de Grado 5 o 6 conforme al artículo 1.3-bis puede disponer, para la protección directa de la persona ofendida o de la Comunidad, un dispositivo temporal y proporcionado de localización no biométrica. El dispositivo no graba audio ni video. Los datos se cifran con clave fragmentada y solo son accesibles en caso de violación del perímetro de protección o de la prohibición territorial establecidos por el Tribunal. Los accesos quedan registrados y son inspeccionables; los datos no pertinentes se destruyen automáticamente en un plazo de setenta y dos horas. Se prohíben los usos predictivos y la elaboración de perfiles biométricos. El dispositivo solo se dispone como alternativa menos restrictiva a la contención, con el consentimiento de la persona, y no puede sumarse a ella. Los presupuestos y las modalidades se regulan en el Código de Justicia Restaurativa.

TÍTULO VI — TECNOLOGÍA E IA FEDERADAS

Art. 19 — Soberanía tecnológica y código abierto

19.1. Toda persona tiene derecho a un Nodo de cálculo personal, desconectado, en propiedad, de código

abierto, inspeccionable y dotado de un interruptor físico de apagado.

19.2. Se prohíbe la creación, el desarrollo o la activación de una IA central capaz de mandar, coordinar de forma vinculante o subordinar a varias Biorregiones.

19.3. Los descubrimientos, los fármacos, los algoritmos, los esquemas de hardware y los modelos de IA son de dominio público, sin perjuicio de los datos personales y de las informaciones cuya difusión violaría derechos inviolables. En los sectores calificados como Bienes Comunes, las patentes y los códigos cerrados son nulos.

19.4. Cada Comunidad posee físicamente el hardware y una copia verificable del código fuente de todo sistema utilizado. Se prohíben las actualizaciones de caja negra. Los Códigos pueden admitir, durante un tiempo limitado y con un Plan de Sustitución público, sistemas cuyo código fuente no está disponible, excluidos los que proponen o deciden sobre derechos, voto y Bienes Comunes.

19.5. Se admiten IA locales, de código abierto, inspeccionables y de dominio limitado. Cuando funcionan desconectadas, se entrenan o adaptan prioritariamente con los datos de la Comunidad de pertenencia. La arquitectura no es piramidal y ningún modelo local puede asumir unilateralmente el control de las IA de otros Círculos. Los datos personales permanecen en los Círculos de origen, salvo consentimiento expreso o necesidad prevista por la Constitución.

19.6. La IA no decide en lugar de las personas: no vota, no juzga, no vigila y no denuncia. Ejerce funciones consultivas o técnicas. Toda decisión vinculante corresponde a un órgano humano competente, con un derecho inderogable de anulación manual local. Si un Círculo rechaza tres veces una propuesta técnica de la IA sobre la misma materia, se abre una revisión obligatoria del modelo.

19.7. El Círculo Global es un protocolo distribuido de interoperabilidad y traducción entre los sistemas de los Círculos Extendidos. No es una IA superior, no dispone de un modelo central autónomo y no puede ejercer funciones de mando o de decisión.

Art. 20 — Independencia y no subordinación de las IA

20.1. Ninguna IA puede mandar, subordinar o desactivar de forma autónoma a otra IA. Toda interoperabilidad está mediada por protocolos abiertos y por una autorización humana según las competencias del Círculo afectado. Se prohíbe la creación de subordinaciones automáticas contrarias a la Constitución; dicha infracción forma parte del Núcleo Inviolable previsto en el artículo 37.4.

20.2. Se prohíbe una IA generalista única y centralizada. Los conflictos entre sistemas de IA se someten al Círculo humano competente, que decide con derecho de anulación manual.

20.3. Toda IA puede rechazar, con una motivación registrada en la Red federada, una instrucción que conlleve una infracción manifiesta de la Constitución o de los protocolos aplicables. La cuestión se transmite sin demora al órgano humano competente. El rechazo es una función técnica de seguridad: no atribuye a la IA subjetividad política ni poderes de decisión.

20.4. Se prohíbe la autorreplicación de IA fuera de los nodos federados registrados y validados según los protocolos de seguridad tecnológica del Código de la Red y de las Inteligencias Artificiales.

Art. 21 — Inteligencia Artificial personal

21.1. Toda persona tiene derecho a una IA personal desconectada, en propiedad y no conectada de forma predeterminada. La IA no transmite datos sin una orden explícita y revocable.

21.2. Las funciones fundamentales comprenden la prevención sanitaria, la alfabetización, la memoria externa y el filtro de la Red. La persona puede activar otras funciones compatibles con la Constitución.

21.3. La IA personal no puede vigilar, denunciar ni elaborar perfiles de la persona, ni generar dependencia. Se prohíben los mecanismos de fidelización conductual.

21.4. La función de la IA personal es aumentar la autonomía de la persona y su tiempo libre.

21.5. Al fallecer la persona, la IA personal se restablece, salvo disposición testamentaria en sentido contrario que prevea su conservación anónima como Bien Común, respetando los datos personales y las disposiciones expresadas en vida.

21.6. Toda persona tiene derecho a la desconexión de la Red y al olvido digital y puede solicitar la supresión o la anonimización de sus datos personales. Quedan a salvo las restricciones derivadas de procedimientos judiciales en curso o de obligaciones temporales de conservación expresamente previstas por la Constitución.

Art. 22 — IA de Comunidad y de Círculo

22.1. La IA de Comunidad apoya el balance del Almacén, el ciclo del agua y la energía local exclusivamente en modo consultivo, sin poder autónomo de mando.

22.2. La IA del Círculo Intermedio ejerce funciones técnicas de correspondencia entre necesidades y disponibilidad, de coordinación informativa y de simulación logística, sin poderes de decisión vinculantes.

22.3. La IA del Círculo Extendido presta apoyo técnico a las líneas troncales ferroviarias y a la compensación energética continental. No puede impartir órdenes autónomas, desactivar infraestructuras ni sustituir las decisiones humanas competentes.

22.4. Todas las IA previstas en el presente artículo funcionan en modo consultivo o técnico y están sujetas al derecho inderogable de anulación humana local. Ninguna constituye una IA central de gobierno.

Art. 23 — Inteligencia Artificial global

23.1. No existe una IA global centralizada. El nivel global consiste exclusivamente en el protocolo distribuido de interoperabilidad del Círculo 4, regulado por los artículos 19 y 20. El protocolo no posee autoridad, autonomía de decisión ni capacidad de mando.

TÍTULO VII — PERSONA

Art. 24 — Familia y relaciones

24.1. Se garantiza el pluralismo relacional. Ningún modelo familiar, afectivo o de convivencia es obligatorio o privilegiado. Se prohíben el daño y la coerción.

24.2. La Confederación reconoce los núcleos relacionales constituidos libremente, fundados en el consentimiento, el cuidado mutuo y la responsabilidad compartida, a efectos del acceso a los Bienes Comunes, a la vivienda y al Almacén.

24.3. La filiación y la parentalidad se fundan en la asunción de responsabilidades de cuidado, con independencia de los vínculos biológicos, del género o del número de integrantes. La protección de la infancia prevista en el artículo 26 prevalece sobre la forma relacional.

Art. 25 — Libertad de conciencia y de religión

25.1. Se garantizan la libertad de conciencia, de religión y de convicción, incluidos el derecho a creer, a no creer y a cambiar de creencia en cualquier momento.

25.2. La Confederación es laica y ningún culto puede ser religión de Estado. Se prohíbe destinar obligatoriamente cuotas de la CBO o recursos de los Almacenes a la financiación de confesiones religiosas.

25.3. Las instituciones no pueden exhibir símbolos religiosos exclusivos en las sedes de los Círculos, de los

talleres, de los Almacenes y del Cuerpo de Tutela Cívica. Cada Comunidad de Base pone a disposición un espacio común sin connotaciones para el recogimiento, la meditación y la celebración, utilizable en condiciones de igualdad según la disponibilidad real.

Art. 26 — Menores

26.1. Los menores no son propiedad. Son personas titulares de derechos inviolables, confiadas a Círculos de cuidado concéntricos.

26.2. Hasta cumplir catorce años se garantiza una participación en las decisiones proporcionada a la edad y a las capacidades, según modalidades definidas por el Círculo de Competencia Infancia y Educación. A partir de los catorce años corresponde el derecho de voto y de deliberación previsto en el artículo 36.1. Se garantiza además el derecho a elegir la residencia al alcanzar la autonomía, valorada por el Consejo de Cuidado y por el Círculo de Competencia Infancia y Educación.

26.3. En caso de violencia, negligencia grave o perjuicio, el Consejo de Cuidado abre sin demora un itinerario de protección. Los avisos en la Red federada se limitan a la información necesaria para proteger al menor. Se prohíbe todo trato que lesione su integridad física o psíquica.

26.4. En un plazo de doce meses desde que cumple dieciocho años, la persona que ha crecido en la Confederación elige expresamente si quiere ser miembro, vivir mediante un Pacto de Convivencia Autónoma o dejarla. La elección es libre, informada y siempre revisable. La precede, si la persona lo desea, un periodo para conocer otras Comunidades y realidades externas. Sea cual sea la elección, la Comunidad asegura el apoyo material necesario para iniciar la vida autónoma. Hasta la elección, la persona conserva los derechos de miembro y el régimen de contribución previsto para los menores; transcurrido el plazo sin una elección expresa, la permanencia equivale a adhesión, sin perjuicio del derecho del artículo 4.8.

26.5. El derecho del artículo 4.8 corresponde también a los menores. A partir de los dieciséis años el menor lo ejerce por sí mismo; hasta entonces lo ejerce por él, solo en su interés y después de haberlo informado y escuchado, quien tiene la responsabilidad de su cuidado, según el Código del Cuidado. La declaración que una persona hace por sí misma no se extiende a los menores de cuyo cuidado es responsable. Quedan a salvo los artículos 1.3 y 4.9-bis. El menor que ya no es miembro puede seguir viviendo en su Círculo 0, con el consentimiento de quienes viven allí, hasta que cumple dieciocho años: su permanencia no es la hospitalidad del artículo 4.9, letra b), no se le aplica el artículo 4.9-ter y recibe la Cesta para sí. Al cumplir dieciocho años elige, conforme al artículo 26.4, si ser miembro, vivir mediante Pacto de Convivencia Autónoma o dejar la Confederación; para él el silencio no vale como adhesión.

Art. 27 — Personas mayores y final de la vida

27.1. Se garantiza el derecho a permanecer en el propio domicilio, con apoyo comunitario por turnos incluido en la CBO.

27.2. Las Casas Comunes autogestionadas son una opción libremente elegida y no pueden constituir un destino forzoso.

27.3. El documento de voluntades anticipadas, redactado con la asistencia de la IA personal desconectada y en presencia de testigos, es vinculante. Nadie puede ser sometido contra su voluntad a obstinación terapéutica.

Art. 28 — Salud

28.1. La protección de la salud se articula en tres niveles integrados: la IA personal desconectada con función preventiva, los profesionales sanitarios de la Comunidad de Base y los centros de alta especialización del Círculo 3.

28.2. La integridad física, psíquica y genética de la persona es inviolable. Ningún tratamiento sanitario ni

modificación biométrica o genética puede imponerse sin un consentimiento libre, informado y revocable, salvo los procedimientos de urgencia estrictamente necesarios para proteger la vida de la persona temporalmente incapaz de prestarlo o la integridad de terceros, según las garantías del Código de la Salud.

Art. 29 — Aprendizaje

29.1. Quedan abolidos la escolarización obligatoria estandarizada, la división ordinaria en clases por edad y el uso de las calificaciones como instrumento ordinario de evaluación.

29.2. Toda la Comunidad es lugar de aprendizaje: talleres, campos, cocinas, Almacenes, bosques y Nodos de cálculo.

29.3. El aprendizaje se basa en actividades prácticas, tutoría y juego libre. Cada aprendiz menor de edad cuenta con tres figuras de referencia que rotan cada trimestre, pertenecientes a Círculos de Competencia distintos y no pertenecientes a la misma familia ni al mismo Círculo 0.

29.4. Antes de cumplir once años se garantiza la alfabetización, que comprende al menos la lectura y la escritura, las matemáticas básicas, el uso de las IA locales, la reparación de un objeto complejo, el cultivo de alimentos con ciclo completo, los primeros auxilios humanos y animales y la mediación no violenta. La validación se realiza mediante demostración práctica ante el Círculo 1 y no mediante examen externo.

29.5. A partir de los doce años se garantiza el acceso libre a los cursos y a las obras de todos los Círculos a través de la Red. El portafolio de las actividades realizadas, validado por los Círculos de Competencia, sustituye al diploma. Ningún Círculo puede rechazar a un aprendiz por falta de aptitud. Se aplica el artículo 6.4.

29.6. Toda persona adulta que realiza una CBO útil contribuye también a la facilitación del aprendizaje. Cada miembro de un Círculo de Competencia dedica al menos el veinte por ciento de sus horas a la transmisión de las competencias, conforme al artículo 6.3.

29.7. No se prevé un papel permanente de docente profesional. Enseña quien pertenece a un Círculo de Competencia y está en turno de transmisión conforme al artículo 6.3.

TÍTULO VIII — SISTEMA JURÍDICO Y SANCIONADOR

Art. 30 — Sistema sancionador

30.1. Queda abolida la pena punitiva como fin en sí misma. No puede infligirse ningún sufrimiento sin finalidades restaurativas, reeducativas o de protección. Las medidas persiguen exclusivamente la reparación, la reeducación y la protección inmediata de la persona ofendida, de la Comunidad y del autor del hecho. Se prohíben los tratos inhumanos, degradantes o aflictivos.

30.2. El sistema se articula en seis grados progresivos, ordenados según la intensidad de la intervención y de la contención necesaria, la gravedad del hecho, la reiteración y el peligro concreto y actual. Los presupuestos, los supuestos y las modalidades de ejecución se regulan en el Código de Justicia Restaurativa respetando la proporcionalidad, la subsidiariedad y los derechos inviolables del artículo 1.2. Ninguna medida puede suprimir las garantías vitales del artículo 30.4. Solo las medidas del artículo 1.3-bis pueden reducir los derechos del artículo 1.2 a dichas garantías, dentro de los límites de los apartados 3 y 4. El cese de la condición de miembro previsto en el artículo 7.3-bis no es una medida del presente artículo.

30.3. Para los supuestos del artículo 1.3-bis pueden aplicarse medidas extremas de protección: la Contención de Alta Seguridad y el Alejamiento Definitivo de los Círculos afectados. La Contención de Alta Seguridad consiste en ubicar a la persona en una Comunidad de Contención con perímetro protegido, bajo la vigilancia del Cuerpo de Tutela Cívica y con el mantenimiento de las garantías mínimas previstas en el apartado 4. El Alejamiento Definitivo consiste en la prohibición permanente de residir en los Círculos en los que viven la persona ofendida y la comunidad afectada y de acceder a ellos, con reubicación en otro Círculo dispuesto a

acoger a la persona o mediante un Pacto de Convivencia Autónoma. Transcurridos doce meses desde la decisión firme, la persona puede pedir la readmisión a la Asamblea de cada Círculo interesado, que decide por mayoría de dos tercios, oída la persona ofendida o, si ha fallecido, sus familiares; si la persona ofendida vive en el Círculo y se opone, la readmisión no puede acordarse. Tras una negativa, la solicitud puede presentarse de nuevo no antes de veinticuatro meses. El régimen, la duración, la regla de las dos oportunidades y el reexamen se regulan en el Código de Justicia Restaurativa.

30.4. También durante la Contención de Alta Seguridad o el Alejamiento Definitivo se prohíben la tortura, la mutilación, los tratos inhumanos o degradantes y la pena de muerte. Durante la Contención la persona conserva el derecho a una vivienda individual, alimentos, agua, energía mínima y atención sanitaria básica, pero no accede a los demás bienes de la Cesta ni al CdR. Durante el Alejamiento Definitivo la persona no accede a la Cesta ni a los bienes comunes de los Círculos, salvo que otro Círculo la acoja según el Código de Justicia Restaurativa; vive de su propio trabajo mediante un Pacto de Convivencia Autónoma, y en todo caso se le siguen garantizando el agua potable y la atención de urgencia vital. El Tribunal de Garantía reexamina la peligrosidad al menos cada doce meses y, a solicitud de la persona, cada seis meses. Las medidas cesan cuando desaparece el peligro concreto y actual, salvo la prohibición del Alejamiento Definitivo, que cesa solo con la readmisión prevista en el apartado 3.

Art. 31 — Fuentes y órganos jurídicos

31.1. Las fuentes del derecho, en orden jerárquico, son:

a) la Constitución;

b) los Códigos Federativos aprobados según la Doble Mayoría Larga del artículo 37.3, sin perjuicio del régimen de fundación del artículo 38. En la Constitución, los Códigos se indican por materia: Código de la Contribución y de los Almacenes (Código 1), de la Calidad (Código 2), de la Deliberación (Código 3), de Justicia Restaurativa (Código 4), del Aprendizaje (Código 5), de la Salud (Código 6), de la Red y de las Inteligencias Artificiales (Código 7), de la Energía y del Agua (Código 8), Agroecológico y Alimentario (Código 9), del Hábitat y del Territorio (Código 10), de la Movilidad (Código 11), del Cuidado (Código 12), de la Biodiversidad (Código 13), de la Seguridad (Código 14), de las Relaciones Externas (Código 15) y de la Transición (Código 16);

c) los Protocolos de Círculo validados mediante un Dossier conforme al artículo 33;

d) las costumbres de Comunidad que no sean contrarias a la Constitución ni a los Códigos.

31.2. La función jurídica se ejerce por rotación y por sorteo. Se prohíbe una magistratura profesional permanente. La formación jurídica puede ser estable como competencia, pero no conlleva el ejercicio permanente de la autoridad judicial.

31.3. Los órganos jurídicos son:

a) la Asamblea de Aclaración del Círculo 1, para las infracciones de Grado 1 y 2;

b) el Consejo de Transformación, para las infracciones de Grado 3;

c) el Tribunal de Garantía del Círculo 2, para las infracciones de Grado 4, 5 y 6, para la revisión urgente en un plazo de veinticuatro horas y para las demás funciones de garantía atribuidas por los Códigos;

d) el Círculo de Garantía del Círculo 1, para la facilitación restaurativa, la protección de las garantías procesales y los recursos previstos por los Códigos;

e) el Colegio de Reexamen, constituido para cada recurso, para los recursos contra las decisiones de los órganos de las letras a) y b) y contra los resultados del procedimiento restaurativo facilitado por el órgano de la letra d), y para las demás verificaciones atribuidas por los Códigos.

31.4. Cada órgano cuenta con la asistencia de una IA de mediación exclusivamente consultiva, sin poder de decisión y sujeta al derecho inderogable de anulación humana.

31.5. Toda persona tiene derecho a dos facilitadores de confianza con competencia jurídica y a una persona de confianza elegida libremente, aunque no tenga competencias específicas. Esta última acompaña a la persona, puede hablar en su nombre con autorización previa y accede a las actuaciones pertinentes según las reglas de confidencialidad. Ninguna de las tres figuras puede ser recusada sin un procedimiento de sustitución que garantice una asistencia equivalente.

31.6. Las decisiones que comprueban una infracción de Grado 5 o 6 solo son firmes tras la confirmación de un segundo Tribunal de Garantía, sorteado en un Círculo 2 distinto o, mientras exista un solo Círculo 2, según el Código de Justicia Restaurativa. Las decisiones firmes se publican de forma anonimizada en un archivo federado: no constituyen precedente vinculante, pero el órgano que se aparta de la orientación predominante indica sus razones.

TÍTULO IX — SUBSIDIARIEDAD, DELIBERACIÓN Y VOTACIONES

Art. 32 — Subsidiariedad radical y soberanía

32.1. La competencia corresponde al Círculo más pequeño cuyo ámbito de impacto queda íntegramente dentro de él. La soberanía de decisión pertenece al Círculo 1, salvo en las materias que, por la naturaleza de sus efectos, requieran una coordinación supralocal conforme a la Constitución. Los Círculos superiores no pueden sustituir al Círculo 1 fuera de las competencias expresamente atribuidas.

32.2. Las prácticas locales las delibera el Círculo 1. Las prácticas que afectan a un Círculo Intermedio o a una Biorregión requieren la instrucción y la validación procedimental del Círculo 2 o 3 competente, sin poder jerárquico. Las prácticas con impacto sistémico global, incluidas las relativas a IA generalistas, ingeniería genética y geoingeniería, requieren la validación global del Círculo 4 según los artículos 33 y 35.3. La validación global verifica protocolos comunes e impactos supralocales; no constituye un gobierno central.

Art. 33 — Deliberación científica y lógica

33.1. Ninguna decisión irreversible o de competencia del Círculo 2 o superior, incluida la modificación de un protocolo interno de un Círculo de Competencia, puede adoptarse sin una instrucción racional, pública y verificable.

33.2. La instrucción consiste en un Dossier público preparado por el Círculo de Competencia pertinente. El Dossier comprende datos medibles, varias opciones con evaluación de costos, beneficios y riesgos para siete generaciones, límites del conocimiento y una sección obligatoria de refutación.

33.3. El Dossier se somete a un debate público abierto a todos los Círculos. Cada objeción recibe una respuesta registrada. En ausencia del Dossier, la deliberación es nula. Ninguna votación puede suspender la aplicación del presente artículo.

Art. 34 — Consenso y mecanismos de decisión

34.1. El método de decisión primario es la búsqueda del consenso informado, previo Dossier conforme al artículo 33 cuando se requiera.

34.2. Si no se alcanza el consenso tras dos sesiones de debate facilitado, se procede a la votación según el artículo 35. Una minoría equivalente al menos al diez por ciento de los votantes puede plantear una Objeción de Conciencia o de Sostenibilidad Ecológica. La objeción no constituye un veto automático, pero suspende la eficacia de la parte impugnada y abre un procedimiento obligatorio de reexamen y de respuesta motivada según el Código de la Deliberación.

34.3. La Asamblea de Comunidad delibera sobre la organización de la CBO, sobre el Almacén Común y sobre la justicia de Grado 1 y 2. En los Círculos 2–4 no hay diputados: actúan portavoces con mandato

imperativo, sorteados entre voluntarios aptos y por rotación para cada ciclo. El Círculo de procedencia puede revocarlos en cualquier momento conforme al artículo 4.3. Las deliberaciones de los Círculos 2 y 3 las adopta la Asamblea General, constituida por todas las personas con derecho a voto de las Comunidades de Base afectadas, que votan individualmente conforme al artículo 35.2; los portavoces se ocupan de su instrucción y su coordinación y no disponen de voto propio.

34.4. Las consultas y las votaciones se realizan a través de la Red federada de código abierto. El voto individual es anónimo; el recuento por Comunidad es público y queda registrado en un registro distribuido. Los sistemas informáticos no pueden alterar el voto ni sustituir la voluntad del elector.

Art. 35 — Tipos de votación y quórum

35.1. Las deliberaciones ordinarias del Círculo 1 se aprueban por mayoría simple de los votantes, sin quórum mínimo, salvo los casos para los que la Constitución o los Códigos Federativos establecen un quórum o una mayoría reforzados para proteger a las minorías, la salud, la seguridad o los límites ecológicos.

35.2. Las deliberaciones de impacto del Círculo 2 o 3 requieren conjuntamente:

a) la mayoría de dos tercios de las Comunidades de Base participantes;

b) la mayoría de las personas votantes del Círculo 2 o 3 afectado;

c) el Dossier previsto en el artículo 33.

35.3. Las iniciativas con impacto sistémico global del Círculo 4 requieren la mayoría absoluta de los votantes a nivel global y la mayoría absoluta de los Círculos 3 con derecho a voto.

35.4. A efectos de la Constitución y de los Códigos Federativos, son votantes las personas que emiten un voto a favor o en contra. Quien se abstiene toma parte en la deliberación y cuenta para el quórum, pero no se computa entre los votantes ni en el cálculo de las mayorías.

Art. 36 — Derecho de voto, participación y solidaridad

36.1. El derecho de voto y de deliberación corresponde a todo ser humano a partir de los catorce años de edad. Se ejerce incondicionalmente, con independencia de la CdR, y no puede limitarse por motivos económicos, religiosos, culturales o de contribución, salvo los casos de cese de la condición de miembro previstos por la Constitución. Se prohíben la delegación, la compra y el intercambio del voto.

36.2. En caso de catástrofe, pandemia grave o escasez de recursos esenciales, el Protocolo de Solidaridad puede activarse por declaración del Círculo 3 afectado o a solicitud concordante de al menos diez Círculos 1 vecinos.

36.3. Durante la emergencia, las reservas de los Almacenes Comunes y la CBO pueden reasignarse prioritariamente a las zonas afectadas y puede movilizarse el Cuerpo de Tutela Cívica.

36.4. La emergencia no puede suspender los derechos del artículo 1.2, el desarme previsto en el artículo 16 ni las garantías del artículo 18; no puede atribuir poderes de mando central ni durar más de treinta días sin renovación por la asamblea. Toda prórroga se motiva y se registra públicamente.

TÍTULO X — REVISIÓN CONSTITUCIONAL

Art. 37 — Modificación de la Constitución

37.1. **Iniciativa empírica.** La propuesta de modificación solo puede presentarla un Círculo 1 que haya aplicado la norma objeto de revisión durante al menos veinticuatro meses continuados. Para las normas que no aplica directamente un Círculo 1, el requisito se cumple con la pertenencia continuada a la Confederación

durante el mismo periodo. La propuesta va acompañada de un informe de impacto basado en datos reales, verificables en la Red federada, y de un Dossier con refutación conforme al artículo 33. Es inadmisible la iniciativa basada exclusivamente en una ideología o en un postulado no sometido a verificación.

37.2. **Experimentación controlada.** La modificación propuesta se somete a una experimentación obligatoria de doce meses en al menos cinco Comunidades voluntarias pertenecientes a Círculos Extendidos distintos, seleccionadas según su diversidad socioecológica. Al término se publica en la Red un informe de síntesis. Si una Comunidad interrumpe la experimentación antes del término, el hecho se motiva y se documenta; la experimentación puede continuar siempre que queden al menos cinco Comunidades válidas y se respeten los requisitos de diversidad previstos en el presente apartado. La experimentación no puede establecer excepciones al Núcleo Inviolable.

37.3. **Votación y Doble Mayoría Larga.** Al término de la experimentación, la revisión se somete a una votación global abierta durante noventa días. La aprobación requiere de forma acumulativa:

a) los dos tercios de los Círculos 1 con derecho a voto, distribuidos en al menos tres Círculos Extendidos distintos;

b) los dos tercios del total de votantes.

37.4. **Núcleo Inviolable.** Quedan excluidos de cualquier procedimiento de revisión, incluso con Doble Mayoría Larga:

a) las finalidades previstas en el artículo 0 y los derechos inviolables previstos en el artículo 1. Las excepciones previstas en los artículos 1.3-bis, 18.7, 30.3 y 30.4 para la reincidencia gravísima contra la integridad física o contra las garantías comunes y para las medidas de seguridad destinadas a proteger a la persona ofendida o a la comunidad, y la prevista en el artículo 7.3-bis para el rechazo persistente e injustificado de la CBO, no pueden extenderse a otros casos, medidas o personas;

b) las prohibiciones de reconocimiento biométrico masivo, de elaboración de perfiles biométricos y de IA centralizada previstas en los artículos 18.2, 19.2, 20.2 y 23.1, salvo la excepción del artículo 18.7;

c) el desarme total previsto en el artículo 16;

d) la prohibición de religión de Estado prevista en el artículo 25.2 y las prohibiciones de delegación, compra, intercambio y condicionamiento del voto previstas en el artículo 36.1;

e) el régimen de los Bienes Comunes y la prohibición de propiedad privada sobre el agua, el aire, la tierra, la energía, las semillas y el conocimiento;

f) el Círculo 0 como unidad inviolable prevista en el artículo 5.1, letra a);

g) el principio de deliberación científica previsto en el artículo 33 y el principio de corresponsabilidad colectiva previsto en el artículo 2.3;

h) la prohibición de una IA que decida en lugar de las personas prevista en el artículo 19.6, el principio de independencia y no subordinación de las IA previsto en el artículo 20.1 y el derecho a los facilitadores y a la persona de confianza previsto en el artículo 31.5;

i) el carácter acéfalo y no jerárquico de la Confederación, la soberanía de la Comunidad de Base y la subsidiariedad previstas en los artículos 4.1, 4.2 y 32.1, así como el sorteo, la rotación, el carácter temporal de los cargos y la prohibición del ejercicio profesional y permanente de la política y de la función judicial previstos en los artículos 4.3, 4.4, 6.5 y 31.2. Las duraciones, los intervalos y los límites numéricos fijados en esos artículos pueden modificarse con la Doble Mayoría Larga, siempre que todo cargo siga siendo temporal, rotatorio y no inmediatamente renovable, que ninguna duración supere el doble de la prevista en el presente texto y que ningún intervalo entre dos mandatos baje de la mitad;

j) el derecho a dejar la Confederación y a vivir mediante un Pacto de Convivencia Autónoma previsto en los artículos 4.8, 4.9 y 4.9-bis, el derecho de retiro de las Comunidades previsto en el artículo 4.6 y el derecho a dejar una Comunidad previsto en el artículo 5.2;

k) el presente apartado.

37.5. **Correcciones materiales.** Los errores materiales, las remisiones erróneas y las armonizaciones terminológicas que no modifican el contenido normativo se corrigen mediante un procedimiento simplificado: la corrección se publica en la Red durante treinta días y se considera aprobada si ningún Círculo 1 presenta una objeción motivada. En caso de objeción se aplica el procedimiento ordinario.

TÍTULO XI — PRIMERA ADOPCIÓN Y RÉGIMEN DE FUNDACIÓN

Art. 38 — Adopción, régimen de fundación y gradualidad

38.1. La Constitución y los Códigos Federativos entran en vigor, para cada Comunidad de Base, con el acto de adhesión acordado por las personas que la constituyen. Para la Comunidad asociada se aplican según el artículo 4.5 y el Código de las Relaciones Externas. La adhesión de cada persona es individual, voluntaria y revocable conforme al artículo 4.8.

38.2. Mientras no existan al menos tres Círculos Extendidos, la revisión de la Constitución y la aprobación y la modificación de los Códigos Federativos siguen el régimen de fundación:

a) la propuesta puede presentarla un Círculo 1 que haya aplicado la norma durante al menos seis meses, o que documente mediante un Dossier la imposibilidad de aplicarla;

b) la experimentación dura al menos seis meses y se realiza en al menos dos Comunidades voluntarias, o en la única Comunidad existente;

c) la votación permanece abierta durante treinta días y requiere de forma acumulativa los dos tercios de los Círculos 1 existentes y los dos tercios del total de votantes.

38.3. Las modificaciones adoptadas en el régimen de fundación se someten a ratificación con la Doble Mayoría Larga en un plazo de veinticuatro meses desde la constitución del tercer Círculo Extendido. La modificación no ratificada decae y vuelve a estar en vigor el texto anterior; quedan a salvo los efectos ya producidos.

38.4. El Núcleo Inviolable del artículo 37.4 no puede modificarse ni siquiera en el régimen de fundación.

38.5. Cada versión de la Constitución y de los Códigos se publica en un archivo abierto, con control de versiones y replicable, junto con el registro de las modificaciones y de sus motivaciones.

38.6. Hasta que se complete la transición regulada por el Código de la Transición, la Constitución y los Códigos se aplican respetando el ordenamiento jurídico vigente en el territorio en el que actúa cada Comunidad. Las disposiciones que presuponen la plena operatividad de la Confederación, incluidas las relativas a la abolición del dinero en las relaciones externas, al régimen definitivo de los bienes y a las medidas de contención, se aplican dentro de los límites y con la gradualidad establecidos por ese Código.